

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5015565-58.2021.4.02.5118/RJ

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA PESSANHA (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): JORGE TEODORO MARINS DA SILVA (OAB RJ162353)

ADVOGADO(A): RODRIGO DOS SANTOS GOMES (OAB RJ165096)

ADVOGADO(A): NEVITON DARIS (OAB RJ162285)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por CLÁUDIO DA SILVA PESSANHA (evento 84) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 80) que não conheceu do pedido de uniformização regional de jurisprudência por incabível (art. 11, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região).

O 3º Juiz Relator da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (eventos 59) proferiu decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso nominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O autor interpôs pedido de uniformização regional (evento 70) aduzindo que: *“Conforme já assentado pela doutrina a distribuição do ônus da prova visa atender a uma hipossuficiência técnica da parte mais frágil da relação processual, lógico que esta parte deve, minimamente, provar suas alegações. A controvérsia reside, contudo na inversão de que trata o Código de Processo Civil.”*

Outrossim, a parte autora indicou como paradigma o processo de nº 5004700-32.2018.4.02.5101, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ, PEDILEF nº 5002181-97.2012.4.04.7215, julgado pela TNU.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que: *“o autor possui direito ao benefício de aposentadoria, considerando o exercício de labor em condições especiais, vez que comprovou os requisitos para concessão, para que a análise da especialidade se dê pelo PPP emitido pelo sindicato dos Estivadores.”*

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, o 3º Juiz Relator da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (eventos 59) proferiu decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso nominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, na forma da ementa adiante reproduzida:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ruído. PPP. não COMPROVAÇÃO. RECURSO DO autor CONHECIDO E não PROVIDO.”

Ab initio, cumpre destacar que os paradigmas da 4ª Turma Recursal/SJRJ e da TNU não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial, no pedido regional de uniformização interposto pelo autor, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Ademais, deve ser destacado que a parte recorrente não combateu a fundamentação da decisão agravada que deixou de conhecer do pedido regional de uniformização por ser incabível a interposição de incidente de uniformização contra decisão monocrática de Juiz Relator de Turma Recursal.

Neste sentido, convém trazer à colação o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnem especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1574952/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, Dje 11/05/2021)”.

Cumprе ressaltar que “*contra a decisão proferida pelo relator cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal*”. (Artigo 1.021 do Código de Processo Civil).

Por sua vez, o Regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, no artigo 7º, parágrafo terceiro, assim estabelece:

“Art. 7º Compete ao Relator:

(...)

§ 3º Caberá agravo regimental contra a decisão monocrática do relator, no prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa e proferirá o seu voto.”

Vê-se, assim, que, tanto no Código de Processo Civil quanto no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, há previsão expressa acerca do recurso cabível para impugnar decisão monocrática de relator.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que não conheceu do pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.